VZOR

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci")

A. Údaje o žiadateľovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc)

A.1

Priezvisko: _____

Rodné priezvisko: _____

Meno: _____

Titul: _____

Pohlavie: (označte krížikom) ☐ žena ☐ muž

Rodné číslo: _____ Štátna príslušnosť: _____

Stav: (označte krížikom)

☐ slobodná/-ý

☐ vydatá/ženatý od: (uveďte dátum) _____

☐ ovdovená/-ý od: (uveďte dátum) _____

☐ rozvedená/-ý od: (uveďte dátum) _____

☐ odlúčená/-ý

Adresa trvalého pobytu

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Iná adresa – ak sa líši od vyššie uvedenej (prechodný pobyt, doručovacia adresa)

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Kontaktné údaje

Tel. č.: _____ E-mail: _____

A.2 **Údaje o zástupcovi žiadateľa pre účely nárokového konania**
(označte krížikom)

☐ zákonný zástupca, ak je žiadateľ neplnoletý

☐ opatrovník, ak má žiadateľ súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(v prílohe priložte uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka)

☐ splnomocnenec na základe plnomocenstva
(v prílohe priložte plnomocenstvo)

Priezvisko/Názov: _____

Meno: _____

Rodné číslo/IČO: _____

Doručovacia adresa

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Tel. č.: _____ E-mail: _____

B. Informácie o spore, ohľadom ktorého žiadate o právnu pomoc

B.1 **Uveďte, v akej právnej veci žiadate o právnu pomoc a opíšte v stručnosti Váš prípad:**

Pozn.: **Priložte všetky kópie súdnych rozhodnutí (platobných rozkazov, rozsudkov, uznesení), dôkazov, listín, prípadne inej dokumentácie, ktorou preukazujete Vaše tvrdenia!**

B.2 Meno a priezvisko, kontaktné údaje protistrany v spore:

B.3 Hodnota sporu

Ak viete hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch, uveďte sumu: _____
(napr. ak je predmetom sporu zaplatenie sumy 700 eur, hodnota sporu je 700 eur)

Ak neviete hodnotu sporu vyčísliť, zaškrtnite: ☐

C. Uveďte, o akú právnu pomoc žiadate

(označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

☐ **právne poradenstvo**

☐ **mediácia (mimosúdne riešenie sporu dohodou)**

☐ **právna pomoc a zastupovanie v súdnom konaní vrátane jeho začatia**

☐ **právna pomoc a zastupovanie v rámci už prebiehajúceho súdneho konania**

príslušný súd: _____ spisová značka: _____

dátum najbližšieho pojednávania: _____

ste žalobca/navrhovateľ alebo žalovaný/odporca? _____

☐ **právna pomoc a zastupovanie v rámci súdneho konania, ktoré sa týka už vydaného súdneho rozhodnutia**

príslušný súd: _____ spisová značka: _____

povaha veci:

☐ **odvolanie, iný opravný prostriedok** (napr. dovolanie, rozklad, kasačná sťažnosť...)

dátum doručenia rozhodnutia: _____

ste žalobca/navrhovateľ alebo žalovaný/odporca? _____

☐ **výkon rozhodnutia, exekúcia**

ste oprávnený alebo povinný? _____

D. Hrozí Vám nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne bezprostredná ujma na Vašich právach?

(napr. lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, odporu proti platobnému rozkazu, námietok proti exekúcii, premlčacia lehota, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti výpovede; blížiace sa kľúčové súdne pojednávanie, dražbu bytu, vysťahovanie z bytu a pod.)

Žiadam o predbežné poskytnutie právnej pomoci: ☐
(označte krížikom)

dôvod: _____ koniec lehoty/termín: _____

Pozn.: **Priložte kópiu dokladu, z ktorého ste sa dozvedeli, že Vám plynie lehota, prípadne bol určený termín určitej udalosti!**

E. Rodinná a sociálna situácia žiadateľa

Poskytuje sa Vašej domácnosti pomoc v hmotnej núdzi? ☐ ÁNO ☐ NIE
(označte krížikom)

Pozn.: **V prípade, ak áno, časti E.1 až E.4 už nevypĺňajte!**

E.1 Príjmové pomery žiadateľa

Pozn.: **K žiadosti priložte doklady o príjme vyplatenom v mesiaci podania žiadosti a v 6 mesiacoch pred jej podaním!**

Mám príjem: (označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

- ☐ **mzda alebo plat zo zamestnania** — suma: _____
- ☐ **príjem z dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti** — suma: _____
- ☐ **príjem z brigádnickej činnosti** — suma: _____
- ☐ **príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti**
  (z podnikania na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, z finančného sprostredkovania a pod.) — suma: _____
  ak máte pridelené IČO, uveďte ho: _____
- ☐ **príjem z funkcie konateľa alebo spoločníka firmy** — suma: _____
- ☐ **príjem z nájmu alebo podnájmu**
  (nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci) — suma: _____
- ☐ **príjem z iného majetku**
  (vklady, úspory, cenné papiere, iné cennosti) — suma: _____
- ☐ **príjem z pohľadávok voči tretím osobám nad 750 eur**
  (ak Vám niekto dlhuje peniaze) — suma: _____

Som evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. ☐ ÁNO ☐ NIE

Som žiak ZŠ/SŠ alebo študent VŠ. ☐ ÁNO ☐ NIE

Poberám: (označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

- ☐ **dôchodkové dávky**
  ☐ predčasný ☐ starobný ☐ invalidný ☐ sirotský
  ☐ vdovský ☐ vdovecký ☐ sociálny ☐ výsluhový — suma: _____
- ☐ **nemocenské dávky** (nemocenské, ošetrovné, tehotenské, vyrovnávacia dávka) — suma: _____
- ☐ **materské** — suma: _____
- ☐ **dávka v nezamestnanosti** — suma: _____
- ☐ **úrazové dávky** — suma: _____
- ☐ **dávka garančného poistenia** — suma: _____
- ☐ **peňažný príspevok na opatrovanie** — suma: _____
- ☐ **rodičovský príspevok** — suma: _____
- ☐ **prídavok na dieťa** — suma: _____
- ☐ **dávky/príspevky zo zahraničia**
  (dôchodok, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa) — suma: _____
- ☐ **príspevky pri náhradnej starostlivosti** — suma: _____
- ☐ **výživné**
  ☐ manželské ☐ na dieťa ☐ príspevok rozvedenému manželovi — suma: _____
- ☐ **iné príjmy** (príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva; príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, z predaja hodnotnejších hnuteľných vecí; výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde, dávky doplnkového dôchodkového sporenia, príjmy zo starobného dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového sporenia a z kapitálového majetku; doktorandské štipendium; dobrovoľné príspevky ako finančná pomoc od príbuzných a príspevky z nadácií, občianskych združení či verejných zbierok) — suma: _____

E.2 Majetkové pomery žiadateľa

Vlastním: (označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

- ☐ **nehnuteľnosť používanú na trvalé bývanie** — hodnota: _____

☐ **iné nehnuteľnosti** (napr. orná pôda, záhrada, lesné pozemky) hodnota: _____

☐ **vklady a úspory** hodnota: _____

☐ **automobil/-y** (uveďte aj značku a rok výroby) hodnota: _____

_____

☐ **iné**
(cenné papiere, umelecké diela, hnuteľné veci vyššej hodnoty) hodnota: _____

Nevlastním žiaden majetok: ☐

E.3 Rodinné pomery žiadateľa

Manžel/-ka; druh/-žka; zákonný zástupca, resp. iná fyzická osoba, ktorá poberá na dieťa príjem:

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Nezaopatrené deti (maloleté deti do 18 rokov, prípadne staršie deti študujúce na SŠ alebo VŠ):

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

E.4 Príjem spoločne posudzovaných osôb

Osoby uvedené v časti E.3 považujeme na účely posudzovania Vašej príjmovej situácie za spoločne posudzované osoby. To neplatí, ak sú Vašou protistranou v spore, s ktorým sa obraciate na Centrum. Z tohto dôvodu, rovnako ako pri Vašom príjme, zdokladujte aj príjmy týchto osôb v mesiaci podania žiadosti a v 6 mesiacoch pred jej podaním!

F. Doplňujúce informácie

G. Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a som si vedomý/-á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

H. Poučenia

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÁVNEJ POMOCI

Centrum posudzuje **tri zákonné podmienky poskytnutia právnej pomoci**, ktoré musia byť splnené súčasne, konkrétne že:

- sa nachádzate **v materiálnej núdzi**,
- spor, s ktorým ste sa obrátili na Centrum, **nie je zrejme bezúspešný** a
- hodnota sporu **prevyšuje hodnotu 2,1-násobku sumy životného minima**, ak je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Materiálnou núdzou je stav, keď je fyzická osoba členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 2,1-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Zrejmou bezúspešnosťou sa rozumejú najmä situácie, keď právo zaniklo uplynutím času alebo sa premlčalo, keď žiadateľ nie je schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

PRÍLOHY K ŽIADOSTI

Doklady preukazujúce, že sa nachádzate v stave materiálnej núdze, nesmú byť staršie ako tri mesiace. Na výzvu Centra ste povinný/-á doplniť v primeranej lehote určenej Centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Akékoľvek zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vydanie rozhodnutia Centra (či už sa týkajú Vašej príjmovej a majetkovej situácie alebo sporu, s ktorým ste sa obrátili na Centrum), ste povinný/-á Centru bezodkladne oznámiť.

HROZBA BEZPROSTREDNEJ UJMY NA PRÁVACH

Podanie tejto žiadosti nemá vplyv na plynutie lehôt, ktoré sa majú dodržať v prípade začatia konania alebo opravného prostriedku. Výnimkou sú správne žaloby, pri ktorých zákonná lehota na podanie takejto žaloby do právoplatného rozhodnutia Centra o Vašej žiadosti spočíva.

Ak Vám plynie nejaká lehota, je dôležité na túto skutočnosť Centrum upozorniť v tejto žiadosti v časti D. a **požiadať o predbežné poskytnutie právnej pomoci**. O predbežnom poskytnutí právnej pomoci Centrum rozhodne bez zbytočného odkladu ešte pred posúdením zákonných podmienok poskytnutia právnej pomoci.

LEHOTA NA ROZHODNUTIE O ŽIADOSTI

Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci **do 30 dní** od doručenia riadne vyplneného (platného) formuláru žiadosti doloženého všetkými potrebnými dokladmi, t. j. táto lehota začína plynúť až vtedy, keď Centru doložíte všetky požadované doklady a poskytnete všetky informácie potrebné pre rozhodovanie Centra o Vašom nároku.

FORMA POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI

O forme poskytovania právnej pomoci rozhoduje Centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu a účelnú ochranu Vašich práv.

NÁKLADY POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI

Poskytovanie právnej pomoci je bezplatné v prípade, ak Váš príjem nepresahuje 1,8-násobok sumy životného minima.

Ak Váš príjem presahuje 1,8-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 2,1-násobok sumy životného minima, **poskytovanie právnej pomoci je podmienené Vašou finančnou účasťou vo výške 25 % paušálnej odmeny** v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Centrum Vám môže dodatočne vyúčtovať náklady vynaložené na odmenu za právne zastupovanie (ich výška sa určí podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb), náklady na tlmočníka a náklady na zabezpečenie prekladu dokladov vyžadovaných súdom alebo príslušným orgánom, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie vo veci, ak Vám bola predbežne poskytnutá právna pomoc a dôjde k zastaveniu konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci (s výnimkou prípadu úmrtia žiadateľa) alebo ak Centrum rozhodne o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.

TROVY SÚDNEHO KONANIA

Ak Vám súd v konaní uloží nahradiť trovy súdneho konania, tieto trovy nemôže hradiť Centrum ani určený advokát. Trovy súdneho konania hradí spravidla účastník, ktorý nemal úspech vo veci.

Bol/-a som poučený/-á o zákonných podmienkach poskytnutia právnej pomoci, o postupe Centra právnej pomoci ako aj o nákladoch poskytovania právnej pomoci. Týmto poučeniam som porozumel/-a.

V _____ , dňa _____

Podpis žiadateľa: _____